

1500436-62.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 2ª. Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2083680/2022 -

DEL.POL.TIETÊ, 393/22/212 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDEIR CASSEMIRO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

2ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete-SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500436-62.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500436-62.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2083680/2022 -

DEL.POL.TIETÊ, 393/22/212 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDEIR CASSEMIRO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 76/77) em face de VALDEIR CASSEMIRO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 27 de março de 2022, por volta das 0h50min, na ponte de madeira que dá acesso à Rua XV de Novembro, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Tietê, o acusado, supostamente, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 25 porções de cocaína, 27 porções de crack e 26 pedras pequenas de crack e 21 porções de "maconha".

Consta da denúncia que, na data dos fatos, o réu, ao perceber a presença dos policiais militares na ponte de madeira, local conhecido como ponto de tráfico, empreendeu fuga, tendo sido abordado após escorregar e cair. Em busca pessoal, os policiais apreenderam um telefone celular e, na pochete que o acusado portava, foram localizadas as drogas acima descritas e a quantia de R\$ 160,60.

O réu foi preso e autuado em flagrante de delito (fls. 01).

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 42/43).

A denúncia foi recebida em 11/04/2022 (fls. 78/79).

Devidamente citado (fl. 117), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 131/134).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 142/144), foi designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (CPP), as partes nada requereram.

As partes apresentaram alegações finais orais, conforme gravação audiovisual.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 01); termos de depoimento (fls. 03/04); termo de interrogatório (fls. 12/13); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); auto de constatação preliminar (fls. 16/17); laudo pericial (fls. 113/115); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (tetrahydrocannabinol e cocaína, na forma de sal e de crack) se encontram expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a autoria do réu mostra-se plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha MATHEUS SANTOS MACHADO, policial militar, disse que a equipe estava se deslocando para atender ocorrência de perturbação de sossego, quando, ao adentrarem a Rua XV de Novembro, ponto de tráfico de drogas, encontraram o acusado, que correu em fuga, deixando cair uma bolsa vermelha; que o perseguiram, e o acusado foi detido, nada tendo sido encontrado com ele; que na bolsa havia cocaína, maconha e crack, além de cento "e poucos" reais em dinheiro; que não conheciam o acusado; que, indagado, o réu alegou que estava traficando por precisar de dinheiro.

No mesmo sentido, a testemunha TALES ROBERT MEDEIROS DE MORAES, policial militar, narrou que estavam se deslocando para atender ocorrência de som alto, quando adentraram a Rua XV de Novembro e visualizaram um indivíduo parado próximo à ponte de madeira; que ao perceber a presença da equipe, o acusado correu e deixou cair ao solo uma bolsa pequena vermelha; que conseguiram deter Valdeir; que, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas que, na bolsa, havia maconha, cocaína e crack; que indagado, o réu disse que estava traficando, porque estava precisando de dinheiro; que foi a primeira vez que abordou Valdeir, porque sempre está trocando quem fica ali naquele ponto.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso,

conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Em reforço, o réu confessou o delito. Disse que estava com crack e porções de maconha; que não tinha cocaína; que estava traficando, porque estava precisando do dinheiro; que o primeiro dia que tinha pegado essa droga para vender foi o dia da prisão; que antes comprava droga nesse mesmo ponto.

Dessa forma, tenho que a conduta praticada pelo acusado se amolda ao delito previsto no art. 33 da LD, uma vez que praticou o núcleo "trazer consigo".

Concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que o réu é primário, com bons antecedentes, incidindo em seu favor a presunção de que ele não se dedica a atividades criminosas, uma vez que não há elementos nos autos que a infirmem. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militarará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. (HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

No caso concreto, os policiais militares afirmaram que, apesar de o local se tratar de ponto de venda de drogas, não conheciam o acusado dos meios policiais. Verifico, ainda, que a prisão não ter decorreu de investigação prévia, mas sim de ação policial isolada, em que os milicianos se encaminhavam para atender ocorrência de perturbação do sossego. Para o afastamento da privilegiadora, seria necessária a demonstração de elementos concretos que indicassem a dedicação ao crime, de tal sorte que milita a presunção em favor do réu.

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, §4º, da LD.

A fração de diminuição será a de 2/3, por inexistirem circunstâncias que justifiquem a redução em menor patamar.

Não concorrem majorantes.

Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

Ausentes agravantes.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, razão pela qual deve responder criminalmente pelo

ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu possui bons antecedentes (fl. 80). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. Valoro negativamente a natureza e quantidade das drogas, pois foram apreendidos três diferentes tipos de entorpecentes, em quantidade considerável, incluído o crack, substância de efeitos especialmente deletérios. Por tal razão, exaspero a reprimenda em 1/6.

Fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), reduzo a pena provisória ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD. Diminuo a pena em 2/3, consoante fundamentação supra.

Fica Valdeir Cassemiro dos Santos definitivamente condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, pois não há circunstâncias fáticas concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, com fulcro no art. 383 do CPP, para CONDENAR VALDEIR CASSEMIRO DOS SANTOS, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Revogo a prisão preventiva, porque o regime fixado e a substituição da pena são incompatíveis com a custódia cautelar (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP), conforme precedentes dos Tribunais Superiores (STF, HC 167681 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020; STJ, HC 467.949/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, salvo hipótese de gratuidade de justiça.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Tiete, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA